

ארחות שבת

הוספות ומילואים לספר ארחות שבת

הגאונים הגדולים רש"י גלבר שליט"א ור"מ הכהן רובין שליט"א

ה. ומעתה נראה דמ"ש הר"ן "שאינו יוצא אלא בשל עצמו" לא נתכוין לומר דין כללי בהלכות נר חנוכה שיהיה השמן מממנו, אלא כתב דבריו רק באורח, שמתוך שהצריכו שישתתף בפריטי חזין דבעינן שיהיה לו שייכות למעשה ההדלקה, ואינו כמוזזה וכנ"ל. שו"ר שכן ביאר בספר חוט שני [חנוכה פרק י"ט ס"ו א'] את דברי הר"ן.

ו. וכן מוכח לענין דינא מדברי המשנ"ב סי' תרע"ג ס"ק ב' שהביא את ספיקו של השואל ומשיב אם אדם יוצא ידי חובתו בשמן גזול, או דיש בזה פסול של מצוה הבאה בעבירה, ומבואר דלא קפדינן שיהיה השמן שלו. וכ"כ הגר"ש אויערבאך זצ"ל בחידושי עמ"ס שבת [מובא בספר הליכות שלמה חנוכה פרק י"ג הערה י"ב] דרך לגבי אורח הצריכו שישתתף בפריטי, כדי שיהיה לו שייכות במעשה ההדלקה של בעל הבית, אך כאשר האורח מדליק בעצמו אין צריך שיהיה השמן מממנו.

ז. ואפשר שלפי דברי הרמב"ן והר"ן הנ"ל בכל מקרה שאדם מדליק את הנר על ידי שליח לא תהיה ההדלקה כשרה אלא אם השמן שייך למשלח, שהרי כתבו שהטעם שאורח צריך להשתתף בפריטי הוא משום שמצוה זו היא מצוה שאינה יכולה להתקיים על ידי שליח, והיינו דלא סגי במינוי שליחות אלא בעינן שהמשלח [דהיינו האורח] הבא לצאת ידי חובה בהדלקת בעל הבית יהיה שותף בנר, ורק שותפותו בנר מקשרת אותו להדלקה הזו, וא"כ אפשר דה"ה בכל מקרה שאדם ידליק נר חנוכה או נר שבת על ידי שליח לא תתייחס אליו הדלקת השליח אם הנר אינו ממנו, ולפי זה אין להדליק נר על ידי שליח אם השמן שייך לשליח או בשמן של הפקר. ועיין מש"כ בספר ארחות שבת חלק ד' במילואים אות ה' ס"ק ו' בשם רבנו דוד בפסחים דף ז', אבל באופן שבעל הבית עצמו מדליק את הנר בביתו [וכן אם אשתו מדלקת עליו בגו ביתה] מסתבר שגם לפי הרמב"ן והר"ן יוצא אדם ידי חובה אף בשמן שאינו שייך לו.

ח. והגר"ז בדיני שבת סי' רס"ג ס"ט בדין אשה המדליקה נר שבת ופוטרת בזה את בעלה שאינו נמצא בעיר, כתב במוסגר שהבעל יוצא ידי חובתו כיון שהדליקה מהנר שלו, ומשמע שנסתפק לומר שגם באופן שאשה מדליקה עבור בעלה שאינו בעיר, בעינן שיהיה הנר שלו, וע"ע בהמשך דברי הגר"ז שם שכתב שאדם שהוא סמוך בדרכו על שולחן בעה"ב וכשהוא נמצא אצלו הוא נפטר בהדלקת נר שבת של בעה"ב, מ"מ כאשר אדם זה אינו בעיר אין הדלקת בעה"ב פוטרתו כיון שאין הנר שלו. ונראה שאין ללמוד מדברי הגר"ז דבכל הדלקת נר שבת בעינן שיהיה הנר ממנו של בעה"ב, שהרי לא הזכיר כלל ענין זה שיהיה הנר משלו בעיקר מצות הדלקת הנר, אלא רק במקרים שאדם מדליק עבור מי שאינו נמצא בבית. והטעם דרך באופנים הנ"ל שהם כעין הדלקה ע"י שליח, שמדליקים עבור אדם שאינו נמצא אצלם, בזה נסתפק הגר"ז לומר דבעינן שיהיה הנר שלו, ואפשר שנשמך בזה על דברי הרמב"ן והר"ן הנ"ל, אבל כאשר אדם נמצא בביתו אי נמי באורח הנמצא אצלו וסמוך על שולחנו והרי הוא כבני ביתו, לא קפדינן שיהיה נר שבת ממנו.

[ומש"כ הגר"ז בס' שאם שני בעלי בתים אוכלים על שולחן אחד והדליק אחד מהם נרות שבת יכול השני להדליק את הנרות בחדר שהוא אינו משתמש בו כלל ורק בעל הבית הראשון [שהדליק במקום הסעודה] משתמש בו לאיזה צרכי אכילה, אם הנרות יהיו של הבעה"ב השני או שבעל הבית הראשון יקנה לו אותם, אז יוצא השני בהדלקה זו, אין להביא מזה ראיה דס"ל דכל אדם צריך לקנות חלק בנרות, דהתם שאני שבעה"ב השני מדליק נרות בחדר שאינו מיוחד לו כלל, ואם גם הנרות לא יהיו שלו אין הדלקה זו מתייחסת אליו כלל].

ט. העולה מכל הנ"ל:

נראה פשוט דאורח שבעל הבית מייחד לו נרות כדי שידליק בעצמו, יוצא הוא ידי חובת נר חנוכה וכן נר שבת בהדלקתם אף אם אינו עושה בהם מעשה קנין, וגם לענין הנידון המובא בגר"ז כשאדם אינו נמצא בביתו ואשתו מדליקה עבורו, לכאורה נראה דלדינא אין קפידא שיהיה הנר משלו, כיון שהגר"ז עצמו נסתפק בדין זה אי בעינן שיהיה הנר משלו [דכידוע שמש"כ במוסגר הם דברים שהיה מסופק בהם, עיין בדברי אחי הגר"ז בעל ספר שארית יהודה שכתב ששמע מהגר"ז פעמים רבות שכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם צדקו דבריו] והמשנ"ב לא העתיק דבריו.

א. עיין בדברי הרמב"ן בפסחים דף ז' שהאריך לבאר על אלו מצוות מברכים בלשון "על" [כגון על ביעור חמץ] ועל אלו מצוות מברכים בלשון "ל" [כגון להניח תפילין], וכתב וז"ל ואני אומר דכל מצוה שאדם יוצא בה לכתחילה

על ידי אחר, כגון ביעור [חמץ] קבעוה ב"על", וכן שחיטה ומילה וכו', אבל מצוה שא"א לעשותה על ידי שליח כגון תפילין וציצית וישיבת סוכה וכיו"ב מברכין ב"ל". וא"ת והרי הדלקת נר חנוכה שאפשר לעשותה על ידי שליח ומברכים עליה להדליק, יש לנו לומר דשאני התם שההדלקה מצוה עצמה היא, שעשה מצוה, ואיתמר בפרק במה מדליקין דצריך לאשתתפי בפריטי ואינו יוצא אלא בשל עצמו עכ"ל.

ב. והנה לשון הרמב"ן צריכה ביאור, מה כוונתו במה שאמר "שההדלקה מצוה עצמה היא", ולכאורה יש לבאר את כוונת דבריו דיש מצוות שעיקרן מצוות החפצא, כגון ביעור חמץ, דהחמץ צריך להתבער, וכן שחיטה ומילה דהבהמה צריכה להישחט והתינוק צריך להיות נימול, ובמצוות אלו מתוך שעיקר המצוה הוא בחפצא אין נפק"מ אם עושה אותן האדם בעצמו או ששלחו עושה אותן, וזה מש"כ הרמב"ן שמצוות אלו אדם יוצא בהן לכתחילה ע"י אחר [אמנם מצד הא דמצוה בו יותר מבשלוחו עדיף שיעשה את המצוה בעצמו], אבל הדלקת נר חנוכה אין גדרה מצות חפצא, שהבית צריך שיהיה בו נר חנוכה [ואין זה כמצות מזוזה שהיא מצות החפצא, שהבית צריך שתהיה בו מזוזה], אלא "ההדלקה מצוה עצמה היא, שעשה מצוה", והיינו שבמצוות נר חנוכה המצוה היא מצות גברא, שיעשה כל אדם מעשה הדלקה בביתו, ובמצוה זו, אף שאינה ממש מצוה שבגופו כנטילת לולב, נקט הרמב"ן שמצד עצם חובת המצוה צריך האדם לעשותה לכתחילה בעצמו ולא לעשותה על ידי אחר, ולכן אין מברכים ב"על" אלא ב"ל", כיון שהמצוה צריכה להיות קשורה יותר אל הגברא המצווה בה. והביא הרמב"ן סמך לזה מהא דאורח צריך להשתתף בפריטי, והיינו דלא מהני שיעשה האורח את בעל הבית שליח להדליק את הנרות גם עבורו, כיון שצורת מצוה זו של נר חנוכה היא שיעשנה לכתחילה בעצמו וכנ"ל, לכן הצריכו חכמים שהאורח יהיה שייך טפי להדלקה זו על ידי שיהיה שותף בנר, ועל ידי זה ההדלקה הנעשית על ידי בעל הבית מתייחסת טפי גם אליו.

ג. ונמצא שאין להביא מדברי הרמב"ן ראיה דבעלמא בכל הדלקת נר חנוכה צריך הנר להיות בבעלותו של המדליק ולא יצא ידי חובה אם הנר שייך לאדם אחר, דרך על הדלקה זו שאינה נעשית על ידי האורח עצמו אלא על ידי בעל הבית, אמר הרמב"ן שצריך שיהיה האורח שייך אליה על ידי שיהיה לו חלק בנר, אך באדם המדליק נרות בעצמו הרי הוא מקושר ושייך לנרות על ידי עצם מעשה ההדלקה, ושפיר יוצא ידי חובתו אף כשאין הנר בבעלותו. ולפי זה מסתבר שאם בעל הבית מייחד לאורח נרות והאורח מדליק אותם בעצמו, אין האורח צריך לעשות מעשה קנין בנרות.

ד. וכעין דברי הרמב"ן כתב הר"ן [פסחים דף ג' ע"ב מדפי הר"ף] וז"ל ואיכא למימר כיון דאמרין בפרק במה מדליקין דצריך לאשתתפי בפריטי, כיון שאינו יוצא אלא בשל עצמו הרי אין מצוה זו יכולה להתקיים על ידי שליח עכ"ל. והנה פשוט דמש"כ הר"ן דאין מצוה נר חנוכה יכולה להתקיים על ידי שליח, לא נתכוין לומר דהוי כמצוה שבגופו, כנטילת לולב וכאכילת מצה, שהרי אם יכין אדם נרות ויבקש מאדם אחר להדליקם עבורו מהני בזה שליחות ויוצא ידי חובתו [עכ"פ כשהוא עומד ליד המדליק], אלא עיקר כוונת הר"ן היא בציור של אורח הנמצא אצל בעל הבית, שהצריכו חז"ל שהאורח יהיה שותף בנר, ולמד הר"ן מזה שאין גדר מצוה זו כמצות מזוזה שהיא חובת הבית, ואם יש בנין שיש בו כמה דירות יכול אדם אחד לקבוע מזוזה בפתח הבנין ויוצאים בזה הוא וכל שאר הדיירים, אלא צריך לייחס אליו טפי את מעשה ההדלקה, ואמרו חז"ל לגבי אורח דלא סגי בזה שבעל הבית מדליק עבורו, אלא צריך שתהיה לו שייכות לעצם הנר על ידי שיקנה חלק בנר, ורק על ידי זה מתייחס אליו מעשה ההדלקה. וכל עיקר כוונתו של הר"ן הוא כדברי הרמב"ן הנ"ל לחלק בין מצוות שכל עיקרן מצוות החפצא לבין מצוות המוטלות על הגברא, דכיון שצריך שהאדם עצמו יהיה שותף בהדלקה לכן מברכים בנוסח של "ל" ולא ב"על".